

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES (Jeu de données fictif – Cas d'étude SaaS)

Entre les soussignés :

Société A – IMMO INVEST PARTNERS SA, société fictive d'investissement immobilier, capital social simulé de 1 200 000 000 FCFA, siège social à Lomé, ci-après dénommée « le Client »,

ET

Société B – SERVICES & SOLUTIONS PRO SARL, société fictive de prestation de services, capital social simulé de 30 000 000 FCFA, siège social à Lomé, ci-après dénommée « le Prestataire ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet : Le présent contrat a pour objet la réalisation de prestations de services au profit du Client.

Article 2 – Description des prestations : Les prestations sont définies selon les besoins exprimés par le Client.

Article 3 – Obligations générales du Prestataire : Exécuter les prestations avec diligence et professionnalisme.

Article 4 – Obligations du Client : Fournir les informations nécessaires à la bonne exécution des prestations.

Article 5 – Organisation des prestations : Le Prestataire organise librement ses moyens sous supervision du Client.

Article 6 – Durée : Le contrat est conclu pour une durée déterminée renouvelable.

Article 7 – Délais d'exécution : Les délais sont indicatifs et dépendants des validations du Client.

Article 8 – Lieu d'exécution : Les prestations peuvent être réalisées sur site ou à distance.

Article 9 – Moyens humains et techniques : Le Prestataire mobilise les ressources nécessaires.

Article 10 – Rémunération : La rémunération est fixée forfaitairement ou selon le temps passé.

Article 11 – Modalités de paiement : Le paiement intervient après validation des livrables par le Client.

Article 12 – Retard de paiement : Aucun intérêt de retard n'est dû automatiquement.

Article 13 – Propriété des livrables : Les livrables deviennent la propriété exclusive du Client.

Article 14 – Propriété intellectuelle : Les droits sont cédés intégralement au Client.

Article 15 – Confidentialité : Obligation de confidentialité renforcée à la charge du Prestataire.

Article 16 – Non-concurrence : Le Prestataire s'abstient de toute concurrence pendant le contrat.

Article 17 – Sous-traitance : Soumise à l'accord préalable écrit du Client.

Article 18 – Responsabilité : La responsabilité du Prestataire est engagée en cas de manquement.

Article 19 – Assurance : Le Prestataire maintient une assurance couvrant les risques professionnels.

Article 20 – Audit et contrôle : Le Client peut contrôler l'exécution des prestations.

Article 21 – Modification des prestations : Le Client peut demander des ajustements raisonnables.

Article 22 – Résiliation : Le Client peut résilier en cas d'inexécution après mise en demeure.

Article 23 – Effets de la résiliation : Restitution des documents et livrables en cours.

Article 24 – Force majeure : Suspension des obligations en cas de force majeure reconnue.

Article 25 – Droit applicable : Le contrat est soumis au droit togolais (simulation).

Article 26 – Règlement des litiges : Tentative de règlement amiable préalable.

*Document fictif destiné exclusivement à des tests techniques, analytiques ou pédagogiques SaaS.
Aucune valeur juridique.*